

1500422-08.2021.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2193543/2021 - DEL.POL.BOITUVA,

19100552 - DEL.POL.BOITUVA, 1574/21/312 - DEL.POL.BOITUVA, 2193543 -

DEL.POL.BOITUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALESSANDRO DOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva

Foro de Boituva

1ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, Boituva-SP - cep 18550-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Proc. Nº 1500422-08.2021.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500422-08.2021.8.26.0569

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2193543/2021 - DEL.POL.BOITUVA,

19100552 - DEL.POL.BOITUVA, 1574/21/312 - DEL.POL.BOITUVA, 2193543 -

DEL.POL.BOITUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALESSANDRO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Vistos.

ALESSANDRO DOS SANTOS, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 18 de julho de 2021, por volta das 06h45min, na Rua Maria Scomparim Módulo, nº 114, Jardim América, no município e comarca de Boituva, trazia consigo, para fins de tráfico, 30g (trinta gramas) de cocaína, acondicionados em 01 porção, 29g (vinte e nove gramas) de "maconha", acondicionados em 03 porções, e

118g (cento e dezoito gramas) de crack, acondicionados em 02 porções (consoante laudo pericial de fls. 166/172), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar para tanto.

Oferecida a denúncia às fls. 86/87. Regularmente notificado (fl. 144), o réu apresentou defesa preliminar, com rol de testemunhas (fls. 100/114). A denúncia foi recebida (fls. 146/149). Regularmente citado, foi realizada a instrução processual (fl. 177/178), ocasião em que foi deferida a liberdade provisória. Foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o interrogatório do réu.

Laudo de exame químico toxicológico às fls. 166/172.

Em alegações finais por memoriais orais, o Ministério Público reiterou o pedido de condenação nos moldes da denúncia, enquanto a Defesa pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, pela desclassificação para o uso do entorpecente, sendo que no caso de condenação pleiteou que a pena seja aplicada no mínimo legal.

Folha de Antecedentes às fls. 31/43 e certidões às fls. 44/46.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é parcial procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 01, do boletim de ocorrência nº 1574/2021, da Delegacia de Polícia de Boituva de fls. 05/06, do auto de exibição e apreensão de fls. 07/08, do auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 09/10 e do laudo pericial definitivo de entorpecente de fls. 166/172.

A autoria é não resultou demonstrada para o tráfico, mas somente para o porte de drogas.

A dinâmica dos fatos foi delineada nos autos.

O policial militar Diogines Augusto Costa, em síntese, disse que recebeu notícia via COPOM de que havia ocorrido um furto em supermercado. Seguiram para o local indicado e no caminho localizaram o réu e decidiram abordá-lo, pois em um dia frio, ele estava sem camiseta e estava com um carrinho com sucatas. Nenhum produto relacionado ao furto foi localizado, mas realizaram revista nos pertences e dentro de uma mochila do réu localizaram as porções de drogas variadas. O réu disse que era para o seu consumo, mas diante da quantidade, decidiram levá-lo para delegacia. Não conhecia o réu anteriormente. Pelas vestimentas do réu, ele aparentava ser morador de rua.

O policial militar Renato José de Oliveira, em resumo, afirmou que estava em policiamento de rotina, com vistas de averiguar um furto. Uma pessoa solicitou a presença dos policiais no local dos fatos e passou as características físicas de um homem. No local localizou o homem e chamou a atenção que era um dia muito frio e o homem estava sem camisa. Na revista pessoal foram localizadas as drogas com o réu. Questionado o réu afirmou que a droga se destinava ao seu consumo. Decidiram apresentar o réu na delegacia. Em contato com a pessoa que solicitou a presença dos policiais, foi dito que nada havia sido furtado.

Interrogado, o réu ALESSANDRO DOS SANTOS negou a prática do delito. Disse, em resumo, que é viciado em drogas e reside nas ruas de Boituva há 3 anos. Disse que vive da recolha e venda de reciclados e o destino do dinheiro é a aquisição de drogas, pois é viciado. Alegou ainda que já viveu nas ruas de Itapetininga, já esteve internado e nada resolveu, pois continua dependente químico. Disse que voltou para Boituva porque seus familiares residem nesta cidade, tentou morar com

sua mãe, contudo, há crianças que vivem na casa e não conseguiu se entender. Há três anos vive nas ruas e comprou as drogas que estavam com ele por R\$450,00 e conseguiu o dinheiro da venda de ferros na reciclagem e papelação, além de ter recebido dinheiro de pessoas na rua.

A prova produzida em audiência não se mostra suficiente para a condenação nos termos da denúncia, mas sim, em desclassificação para o uso de drogas.

O réu disse que vive em situação de rua que é usuário, sendo que restou comprovado nos autos que as drogas apreendidas se destinavam ao seu consumo.

Não há provas nos autos que demonstrem a traficância.

Os policiais foram enfáticos que a abordagem se deu em local que não é conhecido como ponto de venda de drogas. Afirmaram que o acusado estava sozinho no local e não indicaram nenhum ato de traficância. Disseram que a abordagem foi motivada porque estavam diligenciando no encalço de suspeito de furto ocorrido próximo ao local dos fatos e ocasião em que visualizaram e abordaram o réu, ao acaso, na via pública e localizaram com ele os entorpecentes apreendidos.

A quantia da droga apreendida é compatível com o uso.

Ainda que lhe impute a posse das substâncias entorpecentes, resta analisar a finalidade das drogas. A quantidade de substância apreendida, o local e a forma de acondicionamento, por si, não demonstram a finalidade mercantil em trazer consigo a substância inebriante, posto que houve, tão e apenas, o encontro da droga, sem qualquer demonstração, seja pela conduta anterior do acusado, pela apreensão de quaisquer outros indícios materiais, que apontem a finalidade de entrega da substância ilícita, de qualquer forma, a terceiros.

Outrossim, o acusado admitiu que a droga se destinava ao consumo dele.

Não há provas que ofereceu o entorpecente a terceiros, ou qualquer outro elemento que indique o intuito mercantil em trazer consigo a substância. Poder-se-ia ainda insistir no crime de tráfico pela quantidade das drogas, todavia, a quantidade apreendida não representam um número que impeça a posse para uso próprio; nesta esteira, para o reconhecimento da traficância passa a exigir a presença de outras provas, o que não há nos autos.

À mingua de outras provas, a cautela exige a desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Atenta as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, observo que o réu é reincidente, circunstância que será analisada a seguir, conforme certidões de fls. 32/33, fixo a pena-base pelo delito de porte de entorpecente, na forma do artigo 28, parágrafo 3º, da Lei 11.343, em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de cinco meses, por entender ser a medida suficiente para a repressão do delito e para prevenção geral, o qual deverá ser oportunamente fixado pelo MM. Juízo da Execução Criminal.

Na segunda fase de aplicação da pena, dada a reincidência (reincidência (certidão de fl. 45 - processo nº 3007601-24.2013.8.26.0269, da 2ª Vara Criminal de Boituva) exaspero a pena-base em um sexto, para fixá-la pelo prazo de cinco meses e vinte e cinco dias de prestação de serviços à comunidade, tornando-a definitiva na ausência de outras causas modificadoras.

Na hipótese de descumprimento injustificado da medida, imponho ao réu, na forma do

artigo 28, parágrafo 6º, da Lei 11.343, o pagamento de 40 dias-multa. São parcas as informações acerca da situação financeira do réu, por isso, arbitro o valor do dia-multa no seu mínimo legal, calculado sobre o salário mínimo da data dos fatos e atualizado até o dia do efetivo pagamento.

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente pretensão punitiva, e o faço para CONDENAR o réu ALESSANDRO DOS SANTOS, a pena de cinco meses e vinte e cinco dias de prestação de serviços à comunidade, por infração ao artigo 28, da Lei 11.343/06.

Defiro recurso em liberdade.

Por último, condeno o acusado ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, obrigação que fica suspensa em atenção ao disposto nos artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50, posto que beneficiários da justiça gratuita, pois defendidos por força do convênio Defensoria Pública/OAB.

Publicada em audiência. Saem todos intimados. Cumpra-se.

Boituva, 9 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA